

עין משפט
גר מצוה

כג:

וזה הלשון לאו דוקא דהכא לא שייך לשון זה שהכלב לקח מעצמו אלא כלומר כיון דגזירת הכתוב דבעי' אכילה כחצר הניזק ואי פי פרה כחצר המזיק אפילו כי אכלה בגדיש דבעל החררה הוי אכילה כחצר המזיק ואגב דשייך לשון זה כנתן אחר לתוך פיה נקט ליה ומיימי משיסה זו את הכלב דשסוי

מייקי* אפילו הכנים יד חצירו צפי הכלב או הנחש והשיך היינו דמתבז ודחק שיני הכלב ונחש צבצר חצירו ואכ"כ אמאי חייב בעל הכלב והלא ידו כחצר המזיק הוא ולימא ליה מאי בעי ידך צפומא דכלבאי והא דקאמר שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה אף על גב דמשכחת לה שפיר כגון שהלקיחה היטה כחצר הניזק אלא

משום דפשטיה דקרא משמע שהציעור היתה כחצר הניזק קצעי היכי משכחת לה וצריש מסכת שבת (דף ג:) איכא נמי תפשוט מסוגיא דשמעתין דקאמר תפשוט מדבעי רב ציצי צר אצ"י: **תא** שמע שיסה בו את הבצלב. ומימה דאמאי לא משני

לענין קטלא לא אמרינן דלאמרינן בסמוך דהך משנה היא רישא דהשיך צו את הנחש למימי כתר הכי צפי' אלו הן הנשרפין (סנהדרין דף עו: וסס) ושמא משמע ליה רישא צין לענין מימה צין לענין נזקין ולקמן נמי מיימי לה גצי בעיטא משסה כלבו של חצירו: **דאפקייה** צניביה וסרטייה. הו"מ לשנוי כגון שלא הכניס יד חצירו אלא הכלב עצמו לקחה כששיסה אלא דמשני לפי מה שצובר דמיירי כשהושטץ ל: **ידו: יבצ"י** צמימר צגדוד מר גדירא בארעיה. היה נשמט אצ"י

שלא היה חפץ לילך לשם דהמתן (לעיל דף יט:) אכלה מתוך החנות משלמת כו' ולא אמרינן היה לו לנעול חותמו וכן אכלה מניד' הרצפה ולגמול נמי לא פריך דליפטר בעל הכלב מן החררה ורב אלפס פסק כרצ יוסף ולימיה לדאצ"י דחזיח צעלמא הוא: **הנהו** עיזי דשוקא בו'. דוקא כהנהו דקיימי לשמיטה ואע"ג שיעלמו מה שהיוק לא בעי למיקס כהדייהו לדינא וזימנין נמי לניכא סהדי אכל עו לחלצה ורחל לגמול יסבל לומר כשחיק יסלם כדאשכחן גצי עיזי דצי תרבו דלמר ליה זיל אצנעיניהו ולא אמר ליה זיל שחטיניהו: **איזדהו** מועד בו'. אומר ר"י דהא דלאמרינן כהנה על יצממו (יצמות דף סד:) דסתם לן תנא דשור המועד כרצצ"ג דלמר בשלש זימנין הוי חזקה לא משום דמיהוי פלוגמיהו צבור המועד דמקראי דרשינן*:

שיהו התינוקות בו'. אף על גב דאדם אית ליה מולא מ"מ כיון שנעשה שפל כל כך שהתינוקות ממשמשין צו ודאי חזר לקדמותו ולא

בא ר"מ למעט שלא תועיל חזרה שלשה ימים אלא השמיענו דאפילו ציוס אחד פעמים דאיכא חזרה כגון ע"י תינוקות וג' פעמים ציוס אחד נראה דאין מועיל לדידיה לחזרה אע"פ שמועיל להעדאה דה"ז אשכחן לר"ש דשלשעה פעמים הוי מועד ובחזרה בעי ג' ימים: **ולא ישמרנו האידנא חייב**. פי' צקונטרס צפי' ראשונה לדרבא צפעס ג' חייב ג"ש צ"ל לפי' הא דקאמר לקמן דלתו ג' כימי סהדי צבזד יומא דלמ"ד ליעודי תורא אייעד ומשלמין צעלים ג"ש אע"פ שלא ידעו תחלה ואינו נראה דהוועד צבעליו כתיב ואח"כ אס לא ישמרנו משלם ג"ש וצריכתא דלקמן קמתי דאין השור נעשה מועד עד שיעידו צפני צעלים ואכ"כ אפילו למ"ד ליעודי תורא צריך שיעידו הצעלים תחלה וכי אתו ג' כימי סהדי צבזד יומא והעידו צבעלים לא ישלמו צעלים ג"ש עד גניחה ד' ורש"י עצמו חזר צו משום דצריש חוקת הצמים (צ"צ דף כח. וסס) קאמר סתמא דגמרא אי מה שור המועד עד גניחה כו' ופי' דמשמעות דורשין איכא צניייהו

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

כחצר הניזק דמיא. ושדה אחר קרינא ציה: **ואי אמריס כו'**. גמרא קמהדר כלומר אמאי מספקא לך פשיטא דכחצר הניזק דמי דאי כחצר המזיק דמי א"כ שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה: **נחשככה** **כסופל**. דמולדה דשן היא אצל שן ממש לא דלמר ליה פי פרתי רשותי היא: **וענפה פירות**. ע"י

גגולו ענין שעושין סוקים וחמורים וצלע"ן וולט"ר: **ואה צעינן עד סומו**. דמכלילא קרינא דהא וצער זה השן מיצער הגלל עד תומו"ו נפקא לן צפ' קמא (דף צ:) והכא ליכא תומו"ו שעדיין האצנים והפירות צעין: **דשף ללמי**. כשנתחככה צכותל מחקה לורה שעליו דאיכא תומו": **דפסעי** פסועי. כשנתגלגלה על הפירות תחבתן צטיט ואי אפשר ללקטן. לישנא אחרינא דפסאי פסואי כמו פסו אמונים (מהל"ס יב) כלומר שפכה משקה בגלגולה דכליא ופסאי קרינא: **פטור משסה**. דגרמא צנזקין פטור: **דאפקיס לניצוי**. שהוליצ שנינו וסרנו דלא הכניס ידו לתוך פיו: **השיך צו אס הנחש**. שנטל את הנחש צידו והגיע פיו ליד חצירו עד שנכנסה לתוכו ונשכו ומת: **מחייב**. מיתה: **צין שיניו עומד**. וצבל כוונת הנחש יאל הארס: **לפיכך מניש צסייף**. דהוה ליה כאליו הרגו צסייף שהורג ממש הוא ולא גורס: **נחש צסקינא**. דצין שזר הורג אדם דכתיב השזר יסקל (שמות כח): **לענין קטלא**. הריגת נחש: **לא אמרינן**. מאי בעי ידך וואפילו כחצר המזיק דלמאי אינו פטור אלא כהרג אצל לענין נזקין אמרינן מאי בעית צרשומי דמתנן צפ"ק (דף ט:) חזן מרשות המיוחדת למזיק ומיעביד לן פי פרה אי כחצר המזיק דמי או לא עד דפשיטנא לה מכלב שנטל חצרה: **צי סרצו**. שם משפחה: **דסלקין לעילא**. מצבל לרס ישראל: **ודנחסינא לסחפא**. מארץ ישראל צבצל. הוו צקילין דצין זה: **עיזי דשוקא**. דקצצי דקיימי לשמיטה אלא דמשהו להו עד יומא דשוקא: **מסרינן צמרייהו**. אי מפסדן אפילו צרשות הרצים: **סיצ אסחפא**. מקום מעמד הקצצים: **וקציל וזוז**. אפילו ציומא דללא דשוקא שחט להו והוליל לשמיטה קיימן: **בתנ"י משיחור צו שלשה ימים**. שרואה שזורים ואינו נוגח חוזר לתמותו: **שלשה פעמים**. ואפילו ציוס אחד: **גב' אסאן לגניחה רביעית**. שאס לא שמרו ונגח גניחה רביעית משלם מעלייה ג"ש אצל אשלישית פלגא נזקא הוא דמשלם: **צגניחה ולא ישמרנו האידנא**. צגניחה שליטת חייב עליה נזק שלם: **ריחק**

ריחק ר"מ מאיר

בא ר"מ למעט שלא תועיל חזרה שלשה ימים אלא השמיענו דאפילו ציוס אחד פעמים דאיכא חזרה כגון ע"י תינוקות וג' פעמים ציוס אחד נראה דאין מועיל להעדאה דה"ז אשכחן לר"ש דשלשעה פעמים הוי מועד ובחזרה בעי ג' ימים: **ולא ישמרנו האידנא חייב**. פי' צקונטרס צפי' ראשונה לדרבא צפעס ג' חייב ג"ש צ"ל לפי' הא דקאמר לקמן דלתו ג' כימי סהדי צבזד יומא דלמ"ד ליעודי תורא אייעד ומשלמין צעלים ג"ש אע"פ שלא ידעו תחלה ואינו נראה דהוועד צבעליו כתיב ואח"כ אס לא ישמרנו משלם ג"ש וצריכתא דלקמן קמתי דאין השור נעשה מועד עד שיעידו צפני צעלים ואכ"כ אפילו למ"ד ליעודי תורא צריך שיעידו הצעלים תחלה וכי אתו ג' כימי סהדי צבזד יומא והעידו צבעלים לא ישלמו צעלים ג"ש עד גניחה ד' ורש"י עצמו חזר צו משום דצריש חוקת הצמים (צ"צ דף כח. וסס) קאמר סתמא דגמרא אי מה שור המועד עד גניחה כו' ופי' דמשמעות דורשין איכא צניייהו

משלם. הכא, כיון דאכלה ג' שנים קמה ליה ברשותיה. ועוד שנינו משנה שלימה, שור שנחא את האדם ומת מועד משלם את הכופר ותם פטור מן הכופר, וזה וזה חייבין מיתה. ואקשי' בגמ' וכי מאחר דמתם קטלינן ליה, מועד דקטל היכי משכחת לה. ופריש רבה פי' ודחאו רב אשי, ופריש הוא כגון שסיכן ג' בני אדם. רב וביד אמ' כגון שהרג ג' בחמותו, ומועד לכהמה הוי מועד לאדם. הרי בפי' דבתלתא זימני תם הוא, ונעשה מועד ואם הרג ייהרג ב', וזהו המועד שנסקל ומשלם הכופר, ובטעמ' דחא אודו הני. ורב שמי בר אשי, וריש לקיש, ורב פפא, ורב אחא בריה דרב אקא כולוה סבירא להו דבתלתא זמני תם הוא. ותוב, גרסינן בפי' הבא על יבמות וסותות ושור המועד הויל' כרשב"ג דאמי' בהרי' לשלישי תנשא לרביעי על א תנשא והכא אמ' רב נחמן אמ' רב אדא בר אבהו הילכ' כו' יהודה במועד שהרי ר' יוסי מודה לו. ודורצרמנו לפרש כל דה שראינו במקצת פירושי רבותינו הגאונים שאמרו כי בגניחה השלישית משלם נזק שלם, וכמדומים עבר אגב שיטפא.

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

כחצר הניזק דמיא. ושדה אחר קרינא ציה: **ואי אמריס כו'**. גמרא קמהדר כלומר אמאי מספקא לך פשיטא דכחצר הניזק דמי דאי כחצר המזיק דמי א"כ שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה: **נחשככה** **כסופל**. דמולדה דשן היא אצל שן ממש לא דלמר ליה פי פרתי רשותי היא: **וענפה פירות**. ע"י גגולו ענין שעושין סוקים וחמורים וצלע"ן וולט"ר: **ואה צעינן עד סומו**. דמכלילא קרינא דהא וצער זה השן מיצער הגלל עד תומו"ו נפקא לן צפ' קמא (דף צ:) והכא ליכא תומו"ו שעדיין האצנים והפירות צעין: **דשף ללמי**. כשנתחככה צכותל מחקה לורה שעליו דאיכא תומו": **דפסעי** פסועי. כשנתגלגלה על הפירות תחבתן צטיט ואי אפשר ללקטן. לישנא אחרינא דפסאי פסואי כמו פסו אמונים (מהל"ס יב) כלומר שפכה משקה בגלגולה דכליא ופסאי קרינא: **פטור משסה**. דגרמא צנזקין פטור: **דאפקיס לניצוי**. שהוליצ שנינו וסרנו דלא הכניס ידו לתוך פיו: **השיך צו אס הנחש**. שנטל את הנחש צידו והגיע פיו ליד חצירו עד שנכנסה לתוכו ונשכו ומת: **מחייב**. מיתה: **צין שיניו עומד**. וצבל כוונת הנחש יאל הארס: **לפיכך מניש צסייף**. דהוה ליה כאליו הרגו צסייף שהורג ממש הוא ולא גורס: **נחש צסקינא**. דצין שזר הורג אדם דכתיב השזר יסקל (שמות כח): **לענין קטלא**. הריגת נחש: **לא אמרינן**. מאי בעי ידך וואפילו כחצר המזיק דלמאי אינו פטור אלא כהרג אצל לענין נזקין אמרינן מאי בעית צרשומי דמתנן צפ"ק (דף ט:) חזן מרשות המיוחדת למזיק ומיעביד לן פי פרה אי כחצר המזיק דמי או לא עד דפשיטנא לה מכלב שנטל חצרה: **צי סרצו**. שם משפחה: **דסלקין לעילא**. מצבל לרס ישראל: **ודנחסינא לסחפא**. מארץ ישראל צבצל. הוו צקילין דצין זה: **עיזי דשוקא**. דקצצי דקיימי לשמיטה אלא דמשהו להו עד יומא דשוקא: **מסרינן צמרייהו**. אי מפסדן אפילו צרשות הרצים: **סיצ אסחפא**. מקום מעמד הקצצים: **וקציל וזוז**. אפילו ציומא דללא דשוקא שחט להו והוליל לשמיטה קיימן: **בתנ"י משיחור צו שלשה ימים**. שרואה שזורים ואינו נוגח חוזר לתמותו: **שלשה פעמים**. ואפילו ציוס אחד: **גב' אסאן לגניחה רביעית**. שאס לא שמרו ונגח גניחה רביעית משלם מעלייה ג"ש אצל אשלישית פלגא נזקא הוא דמשלם: **צגניחה ולא ישמרנו האידנא**. צגניחה שליטת חייב עליה נזק שלם: **ריחק**

ריחק ר"מ מאיר

בא ר"מ למעט שלא תועיל חזרה שלשה ימים אלא השמיענו דאפילו ציוס אחד פעמים דאיכא חזרה כגון ע"י תינוקות וג' פעמים ציוס אחד נראה דאין מועיל להעדאה דה"ז אשכחן לר"ש דשלשעה פעמים הוי מועד ובחזרה בעי ג' ימים: **ולא ישמרנו האידנא חייב**. פי' צקונטרס צפי' ראשונה לדרבא צפעס ג' חייב ג"ש צ"ל לפי' הא דקאמר לקמן דלתו ג' כימי סהדי צבזד יומא דלמ"ד ליעודי תורא אייעד ומשלמין צעלים ג"ש אע"פ שלא ידעו תחלה ואינו נראה דהוועד צבעליו כתיב ואח"כ אס לא ישמרנו משלם ג"ש וצריכתא דלקמן קמתי דאין השור נעשה מועד עד שיעידו צפני צעלים ואכ"כ אפילו למ"ד ליעודי תורא צריך שיעידו הצעלים תחלה וכי אתו ג' כימי סהדי צבזד יומא והעידו צבעלים לא ישלמו צעלים ג"ש עד גניחה ד' ורש"י עצמו חזר צו משום דצריש חוקת הצמים (צ"צ דף כח. וסס) קאמר סתמא דגמרא אי מה שור המועד עד גניחה כו' ופי' דמשמעות דורשין איכא צניייהו

משלם. הכא, כיון דאכלה ג' שנים קמה ליה ברשותיה. ועוד שנינו משנה שלימה, שור שנחא את האדם ומת מועד משלם את הכופר ותם פטור מן הכופר, וזה וזה חייבין מיתה. ואקשי' בגמ' וכי מאחר דמתם קטלינן ליה, מועד דקטל היכי משכחת לה. ופריש רבה פי' ודחאו רב אשי, ופריש הוא כגון שסיכן ג' בני אדם. רב וביד אמ' כגון שהרג ג' בחמותו, ומועד לכהמה הוי מועד לאדם. הרי בפי' דבתלתא זימני תם הוא, ונעשה מועד ואם הרג ייהרג ב', וזהו המועד שנסקל ומשלם הכופר, ובטעמ' דחא אודו הני. ורב שמי בר אשי, וריש לקיש, ורב פפא, ורב אחא בריה דרב אקא כולוה סבירא להו דבתלתא זמני תם הוא. ותוב, גרסינן בפי' הבא על יבמות וסותות ושור המועד הויל' כרשב"ג דאמי' בהרי' לשלישי תנשא לרביעי על א תנשא והכא אמ' רב נחמן אמ' רב אדא בר אבהו הילכ' כו' יהודה במועד שהרי ר' יוסי מודה לו. ודורצרמנו לפרש כל דה שראינו במקצת פירושי רבותינו הגאונים שאמרו כי בגניחה השלישית משלם נזק שלם, וכמדומים עבר אגב שיטפא.

מסורת הש"ס

א) סנהדרין עו: לקמן כד;
ב) סנהדרין שס, א) [שס עתה];
ד) [מלה זו לימא בערוך ולא כמש"כ ואולי צ"ל ומשך וע' ערוך ע' ארס],
ה) [יצמות סה. ע"ש],
ו) [מ"א דר'] א) [ועי' מוס' יבמות סה. ד"ה וסור],

הגהות הב"ח

א) גמ' מאן פטור פטור משסה ומייב:

גליון הש"ס

תוס' ד"ח תפשוט וכו' אפי' הכנים יד חצירו. עי' לקמן ד' ט ע"א מוספות ד"ה אלימא:

לעזי רש"י

וולט"ר [וולטינר].

מוסף רש"י

שיסה. גילה (סנהדרין עו:). השיך בו את הנחש. שאלח את הנחש צידו והוליכו וביגע שני נחש צידו של חצירו (שם) והשיך הנחש צבצרו (שם עח). בין שיניו הוא עומד. והרי הוא צמקוק סקין צבצטו, דללא גרמא הוא, שהיז כלי משחתו צידו (שם). כסייף. דין רחל (שם). מבעצמו מקריא. צנשיכח, וכשפשיכו וז עדיין אן זו כדי להמית, לפיכך גרמא צעלמא הוא, אף על פי שזיד שסופו להקיא מיחו לאו כמחו מית (שם). חזש בסקיילה. דין שזר בממולר תרי. ר' יודיה סבר כתיב או טורע כי שזר נגח הוא מממול שלשום, מממול מתי שלשום מתלח, הרי ג' ימים (תענית כא),

רבינו חננאל (המשך)

אלא יום אחד, השתא דשיניה קרא וכו' מתמול תרי יומי גינהו. שלשום תלתא, ולא ישמרנו ונגח רביעית, נעשה מועד ומשלם נזק שלם. רבא אמ' לא שנא כתי' תמול ולא שנא כתי' מתמול תריוהו דחא וימא משמט, שלשום תרי, ולא ישמרנו אלא גנח עד עד יום שלישי, מכאן ולהבא נעשה מועד וכל מה שינח שלם ישלם שור תחת השור. ולדברי הכל גניחה רביעית נזק שלם, ואביי ורבא בקראי פליגי ולא בעיקר הגניחות, דבהודיא קתני כל שהעידו בו ג' ימים, תחת חזקת הבתים דמותרים במתמיה בדבר ברור אי מה שור המועד עד גניחה רביעית לא מחייב הא נמי עד שנה רביעית לא קמא ברשותיה. ופרקי, הכי השתא התם מכי גנח ג' גניחות הוה ליה מועד, ואידך כי לא גנח מאי

סג א מיי' פ"ב מהלכות נזקי ממון הלכה יט ועי' כהשגות וצמ"מ מהג עינין סו טו"ע ח"מ פי' שזה:

סר ב ג ד מיי' שס פי"י הלכה ח סמג שס: סה ה מיי' שס הלכה יא: סו ו מיי' שס פ"ה הלכה א ועיין כהשגות וצמ"מ סמג שס טו"ע ח"מ פי' שס ספיף א וספיף ב:

סו ז מיי' פ"ו שס הלכה א סמג שס טור ט"ע ח"מ פי' שפט ספיף ה: סה ח מיי' שס הלכה ז:

תורה אור השלם

1. ואם שור נגח דוא מוקמל שלשם והדער צבעילוי ולא ישהינו והדמית איש או אשה השור יסקל וגם צעילוי יקומו:
שמות כח כט

רבינו חננאל

גם תבחרו מזו דפי פרה כחצר הניזק דמי. דכד איבעיא ואפשיטא דכחצר הניזק דמי, דחאה רב מרי ואמי' שן דחייב רחמנא כגון שנתחככה בכותל להנאתה והפילה הכותל או טיפצה פירות להנאתה, שדומה היוקין לשן דיש לה הנאה לחיוקה שששם שיש לה הנאה באכילתה כך יש הנאה כשנתחככה בכותל ורביצא בה. ואקשי' בעליה, הוא כתי' ובער זה השן וכותי' כאשר יבער הגלל עד תומו, ש"מ דשן דחייב רחמנא כגון דבער ליה כותיה שנהאר עד תומו, וזה שהפילה הכותל וטיפצה הפירות לא ביערם לגמרי דהא קיימי ומתחו. ופרקי רב אשי, כגון דשף צלמי. פי' כגון שהיו לו צורות צמייירם בכותל נתחככה בהן ושפשפה אותם מלשון א) ושפית יתיה בשופינא, ובערם מן הכותל לגמרי כדגרסי' בסוף יום הכפורים בענין שכבת זרע (שיבט) [שיבט] על בשור אם מערבץ ישפסף כלומ' יחזק בבשרו עד שיעברוהו לגמרי. ובה ר' אשי ופרקי [פרקי] אחר דפסע פסועי, פי' כגון בצע המקום שנתחככה בהן שיכרה האבנים ושחקן והחיות בדריסה טיפצתם ודרסתם, כדכתי' בצע ודרסו לשון כלילי והוא המימות והשלמות. ואמתי' למפישטה מיהא, שיסה ר' כלב כו', ופשטה היא. דאפיק כלבא לניביה וסרטייה. פי' שיני הכלב שהן ניזבין גדולין ויצאין מפיו ולחזין (וחכיה) [וחכה] בהן ולא הכניס לתוך פיו. ת"ש השיך בו את הנחש כו'. ופרקי לענין קטלא דברי הכל חייב ולא יכיל מדיק למימר מאי בעית ברושותי. כי קמבעיא לן לענין מסונא. ולא [ואישיטא] אלא ממתני' דקתני על החזרה משלם נזק שלם ש"מ דפי' הכלב כחצר הניזק דמי. והשתא סלקא שמעתין כו' ויחזן דאמי' איש משום חציו את ליה נמי משום ממונו, וקיימי' לן כוחו". הנהו עיזי דבי תרבו דהוו מפסדי לר' יוסף ואמי' לאבבי זיל אצנעיניהו, כלומ' הוחר לבעליהן שישמרו אותן. והשיבו אבבי' אימרו לבעליהן יגדורו גדר לשדהו. והשיב רב יוסף אם כל שדות (אם כל שדות) גזירות הן האי דכתי' ובער בשדה אחוה היכי משכחת לה. ופרקי אבבי', בשחותרה הבהמה הגדר או נפל הגדר בלילה ונכנסה הבהמה ואכלה, כי האי גזונא השן חייבת, אבל בשדה שאינה גזורה השן פטורה. ועמדה הא דאבבי', ולא איפריכא. והא דמכריז רבה ואיתא ר' יוסף, לאו דסמכה היא, דרב יוסף כשמעתיה, ואבבי' הא אוקמינה בטעמ', ואסתלק רב יוסף ושחק, ולרבה לא איתביריהו דדבריו גינהו דהא גרסי' ואיתמ' ר' יוסף, לפיכך אין כח לפסוק הלכה כמתור. פי' עיזי דשוקא. העמדין לטביתהו. מתני'. איזהו תם ואיזהו מועד. מועד שהעידו עליו ג' ימים, ותם שיחזור בו ג' ימים, דברי ר' יהודה. ור' מאיר אומי' מועד שהעידו בו ג' פעמי' וכו'. ואמרי' מאי טעמ' אמ' אבבי' תמול חד, מתמול תרי. כלומ' אלו היה כתי' תמול אינו

^[1] עי' ערוך עקב שם, צ) היינו צפעס רביעית